



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2018.0000616332

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0004100-53.2017.8.26.0470, da Comarca de Porangaba, em que é apelante BENEDITO TRINDADE DE SOUZA NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, para diminuir a pena para seis meses de detenção, em regime aberto. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.

São Paulo, 9 de agosto de 2018.

FRANCISCO BRUNO

RELATOR

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Criminal n.º 0004100-53.2017 – Porangaba

Apelante: Benedito Trindade de Souza Neto

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Relator: Des. Francisco Bruno

Voto n.º. 29677

Invasão de domicílio praticada com emprego de violência contra a mulher. Art. 150, parágrafo 1º, do c.c. o artigo 129, §9º, ambos do CP. Absolvição pelo delito de violação de domicílio. Autoria e materialidade comprovadas quanto ao crime de lesões corporais no âmbito doméstico e domiciliar. Pedido de absolvição imprópria ou de fixação da pena no mínimo, em regime aberto, substituindo-se a pena corporal por restritivas de direitos. Impossibilidade. Excesso de rigor da pena. Inviabilidade de substituição da pena corporal em restritiva de direito em crime praticados com violência e grave ameaça. Pedido de apelar em liberdade prejudicado. Fixação do regime aberto. Recurso do réu parcialmente provido.

Acrescenta-se ao relatório da r. sentença (fls. 211/218) que a ação penal foi julgada parcialmente procedente, condenado o réu Benedito Trindade de Souza Neto, por violação do art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de três anos de detenção, em regime semiaberto; absolvido da imputação pela prática do delito previsto no art. 150, § 1º, do Código Penal, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

O réu apelou. Pleiteia a absolvição com fundamento nis incisos IV e VI, por falta de provas ou com base no inciso V, pretendendo absolvição imprópria, sujeitando-o à medida de segurança. Alternativamente, requer a pena no mínimo, fixação do regime aberto, substituindo-se a pena corporal por restritivas de direitos, assim como o direito de recorrer em liberdade (fls. 219 e ss.).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões (fls. 235 e ss.) e a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento (fls. 253 e ss.).

É o relatório.

Inicialmente, o pedido de recorrer em liberdade está prejudicado.

Segundo a denúncia, no dia 17 de outubro de 2017, por volta das 00h15min, na Chácara Mada, Saltinho, Centro, em Porangaba/SP, com violência contra a mulher, por motivo fútil, entrou e permaneceu, durante à noite, nas dependências da residência de Leonilda Aparecida de Souza Trindade, sua esposa, contra a vontade dela.

Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e local, prevalecendo-se das relações domésticas, Benedito ofendeu a integridade física da vítima, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

Inicialmente, por motivos óbvios, está prejudicado o pedido do acusado de recorrer em liberdade.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02/03), pelo boletim de ocorrência (fls. 11/13), laudo do local dos fatos (fls. 46/54), laudo médico (fls. 18/19), e pelas demais provas dos autos.

Na delegacia, o réu negou os fatos (fls. 08), e em Juízo, ouvido pelo sistema audiovisual (mídia), tornou a negar os fatos dizendo ter comparecido na casa da vítima a pedido dela, para acertarem pendência resultante da separação do casal. Disse que concordou com os policiais e deixou a residência, mas retornou, em seguida, apenas porque não conseguiu condução para retornar à sua cidade. Como teve o acesso negado pela ofendida, empurrou a janela para ingressar na casa. Disse que pegou um pedaço de pau durante a discussão e que acertou “acidentalmente” as penas da vítima. Negou, ainda, que seja alcoólatra.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Contudo, a versão narrada pela vítima destoa do depoimento das declarações do acusado que narrou os fatos de forma coerente nas duas oportunidades em que foi ouvida. Disse que ela e o acusado foram casados por 35 anos, estando separados a cinco. Na data dos fatos o réu apareceu embriagado. Chamou os policiais que lá compareceram, convencendo-o a deixar o local. Contudo, após uma hora o acusado retornou, por isso ligou novamente para os policiais que conseguiram conter o réu antes que algo pior acontecesse. Disse que o acusado sempre apresentou comportamento agressivo em razão do uso contumaz de álcool, sendo justamente essa, a razão da separação do casal.

Os policiais militares Marcelo Ferreira e Rafael declararam que foram acionados por duas vezes pela vítima. Na primeira ocasião, conseguiram persuadi-lo a deixar o local, mas ele já tinha ateado fogo em vários objetos pertencentes à vítima. Mas trinta minutos depois ele retornou e foram novamente acionados a comparecer no local, constatando os danos ocasionados por ele na casa, tendo sido necessário o uso de força moderada para contê-lo (fls. 04/06 e mídia).

A versão do réu, portanto, não se sustenta. Os policiais confirmaram as declarações da vítima e o laudo pericial do local dos fatos (fls. 37/43) confirmam que houve destruição na residência, como portas, janelas, móveis que se iniciou pelo arrombamento da casa, circunstâncias reveladores de que o acusado não foi até a casa da vítima apenas para conversar, mas intencionado a agredi-la fisicamente também.

De tal modo a absolvição por insuficiência probatória não se sustenta, tão pouco a absolvição imprópria com aplicação de medida de segurança já que o acusado se mostrou, nas vezes em que ouvido, capaz de entender a ilicitude dos fatos. Ademais, a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a culpabilidade penal.

Por fim, as lesões relatadas são condizentes com as que constam no laudo pericial do médico que atendeu a vítima.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

A lei visa a corrigir problema concreto (a criminalidade doméstica). O raciocínio do legislador foi o de dar maior proteção à mulher em situação de violência doméstica e familiar, seguindo orientações dos Tratados Internacionais sobre o tema. Convém lembrar estar consignado expressamente, em seu art. 6º, que “a violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos”.

De tal sorte, a condenação deve ser mantida.

Passo à análise da pena, que merecem reparos.

A pena-base foi fixada no máximo, em três anos de detenção, justificada a majoração nas circunstâncias dos fatos que são, em especial, graves, em que pese às lesões suportadas pela vítima sejam de natureza grave. O réu adentrou na casa da ofendida, à noite, sem ser convidado, arrombando a porta e destruindo os móveis e utensílios domésticos, porta e janela, além de atear fogo em objetos. Se a polícia não tivesse atendido a ocorrência com brevidade, algo pior poderia ter acontecido à vítima. Além disso, o acusado ostenta maus antecedentes denotando personalidade desajustada e comportamento social incompatível com a convivência familiar, valendo a menção de que ele já praticou crime violento contra a mesma vítima.

Contudo, a majoração se mostra excessiva, diante das consequências da ação que não foge de casos análogos; razão pela qual fixa-se a pena em seis meses de detenção, suficiente “em virtude da reprovação intensa da conduta do agente e do sofrimento mais forte causado à vítima”, aliás como destacado tanto pelo representante ministerial, como pelo d. Procurador Geral de Justiça.

A substituição da pena corporal por restritivas de direitos é vedada nos casos de crimes praticados com violência.

Por fim, o regime aberto se mostra compatível, diante do tempo de prisão (17/10/2017).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ante o exposto, meu voto dá parcial provimento ao recurso, para diminuir a pena para seis meses de detenção, em regime aberto.

FRANCISCO BRUNO
Relator